

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5377/2539

ป.พ.พ. มาตรา 320, มาตรา 492

นาย สมชาย วรรณชนะหรือวรรณชนะ

นางสาว พงา วิริยะพานิช

โจทก์

จำเลย

แม้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา320โจทก์ซึ่งเป็นลูกหนี้จะบังคับให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้เป็นอย่างอื่นผิดไปจากที่จะต้องชำระแก่เจ้าหนี้ไม่ได้ซึ่งตามสัญญาระบุให้ชำระสินไถ่เป็นจำนวน8,800,000บาทสินไถ่จำนวนดังกล่าวเป็นเงินจำนวนมากการชำระค่าสินไถ่ด้วยแคชเชียร์เช็คซึ่งเป็นเช็คที่ทางธนาคารออกให้เช็คดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนเงินสดหากจำเลยมีความสงสัยว่าเป็นเช็คปลอมหรือไม่มีเงินก็อาจตรวจสอบโดยโทรศัพท์สอบถามไปยังธนาคารที่ออกแคชเชียร์เช็คได้แต่จำเลยก็ยื่นกรานไม่ยอมรับแคชเชียร์เช็คซึ่งเป็นการผิดปกติเพราะหากจำเลยต้องการรับชำระหนี้ด้วยเงินสดก็น่าจะระบุไว้ในสัญญาหรือแจ้งให้โจทก์ทราบล่วงหน้าตามพฤติการณ์ถือได้ว่าจำเลยบิดพลิ้วไม่ยอมรับชำระหนี้เองและโจทก์ได้ใช้สิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากแล้ว แม้โจทก์มิได้ติดต่อกับจำเลยเรื่องไถ่ถอนการขายฝากด้วยตนเองแต่ส.ซึ่งเป็นผู้ส่วนร่วมกันกระทำแทนแล้วส่วนการติดต่อล่วงหน้า30วันก่อนมีการไถ่ถอนหรือไม่ไม่ปรากฏซึ่งแม้จะติดต่อการไถ่ถอนล่วงหน้าไม่ครบ30วันแต่จำเลยก็ได้มาพบโจทก์กับพวกที่ธนาคารและไม่ได้ยกระยะเวลาดังกล่าวขึ้นเป็นสาระสำคัญจำเลยคงยกเรื่องไม่รับแคชเชียร์เช็คและต้องการเงินสดเท่านั้นแสดงว่าระยะเวลาบอกกล่าวการไถ่ถอนล่วงหน้า30วันไม่เป็นสาระสำคัญอีกต่อไปโจทก์จึงไม่ผิดสัญญาในข้อนี้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้นำที่ดินโฉนดเลขที่ 29713 พร้อมบ้านไม้ชั้นเดียว ไปจดทะเบียนขายฝากไว้กับจำเลย ครั้นในวันนัดไถ่ถอนจำเลยบ่ายเบี่ยงไม่ยินยอมรับค่าไถ่ถอน ขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝากที่ดินโฉนดเลขที่ 29713 พร้อมส่งมอบโฉนดที่ดินคืนโจทก์และรับเงินค่าไถ่ถอนที่ดินจากโจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามขอให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยในการจดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝากเพื่อที่โจทก์จะได้ดำเนินการไถ่ถอนการขายฝากกับเจ้าพนักงานที่ดินต่อไป

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่เคยบอกกล่าวหรือแจ้งความประสงค์ขอไถ่ถอนการขายฝาก คงมีบุคคลภายนอกซึ่งทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทกับโจทก์ โทรศัพท์ติดต่อจำเลยขอไถ่ถอนการขายฝากแต่พวกของโจทก์ไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีให้จำเลยตามที่ตกลงไว้ได้ครบถ้วน โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะฟ้องบังคับจำเลยไถ่ถอนการขายฝากคืนได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยรับเงินค่าไถ่ถอนที่ดินจำนวน 8,800,000 บาท จากโจทก์ และให้จำเลยไปจดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝากที่ดินโฉนดเลขที่ 29713 เลขที่ดิน 31 ตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนไถ่ถอนให้โจทก์เป็นฝ่ายรับผิดชอบและส่งมอบที่ดินคืนแก่โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังยุติได้ตามที่โจทก์จำเลยนำเสนอ รับกันว่า เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2533 โจทก์ได้ขายฝากที่ดินโฉนดเลขที่ 29713 เลข ที่ดิน 31 ตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ 11 ไร่ 71 ตารางวาพร้อมบ้านไม้ชั้นเดียวปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวไว้แก่จำเลยมีกำหนดระยะเวลาไถ่ คืน 3 เดือน สิ้นไถ่เป็นเงิน 8,800,000 บาท ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มี ว่าโจทก์ได้ใช้สิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากคืนภายในกำหนดแล้วหรือไม่ ตามทางนำเสนอ โจทก์อ้างตนเองเป็นพยานเบิกความว่า ในวันนัดไถ่ถอนทรัพย์สินที่ขายฝากคือวันที่4 มกราคม 2534 เวลาประมาณ 14 นาฬิกา โจทก์พร้อมด้วยนายวุฒิชัยนายอิทธิพล หรือนายโอม นายสมพงษ์ ธีรบุษเวศ และนายปราโมทย์ได้นำแคชเชียร์เช็คธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาประติพัทธ์จำนวนเงิน 6,200,000 บาท แคชเชียร์เช็คธนาคาร กรุงไทย จำกัดสาขาถนนตะนาว จำนวนเงิน 1,500,000 บาท แคชเชียร์เช็ค ธนาคารศรีนคร จำกัด สาขาเวียงนครเขษม จำนวนเงิน 400,000 บาทและแคชเชียร์ เช็คธนาคารศรีนคร จำกัด สาขาเสาชิงช้าจำนวนเงิน600,000 บาท รวม 4 ฉบับ ตาม เอกสารหมาย จ.5 ถึง จ.8 เป็นเงิน8,700,000 บาท กับเงินสดอีก 100,000 บาท รวมทั้งหมด 8,800,000 บาทไปมอบให้จำเลยที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขา รามาริบัติจำเลยบอกว่าต้องการเงินสด แต่จะกลับไปหาหรือพี่สาวก่อนว่าจะรับ แคชเชียร์เช็คหรือไม่ จะกลับมาเวลาประมาณ 16 นาฬิกา ครั้นเวลา16 นาฬิกา จำเลยกลับมาบอกว่าไม่รับแคชเชียร์เช็ค โจทก์กับพวกจึงนำแคชเชียร์เช็คไปแจ้ง ความต่อเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพญาไทไว้เป็นหลักฐานปรากฏตาม รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมาย จ.9 และได้นำหลักฐานดังกล่าวไปอายัด ที่ดินไว้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย ฝ่ายจำเลยนำเสนอรับว่า จำเลยไม่รับ แคชเชียร์เช็คเพราะได้ปรึกษากับทางธนาคารแล้ว ขณะนั้นเป็นเวลาล่วงเลยการนำ เช็คเข้าบัญชีและเรียกเก็บในวันนั้นแล้ว และไม่อาจต้องเรียกเก็บในวันถัดไปได้

เพราะตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ ต้องเรียกเก็บวันจันทร์จำเลยจึงต้องการเป็นเงินสด เห็นว่า แม้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 320 โจทก์ซึ่งเป็นลูกหนี้จะบังคับให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้เป็นอย่างอื่นผิดไปจากที่จะต้องชำระแก่เจ้าหนี้ไม่ได้ ซึ่งตามสัญญาระบุให้ชำระสินไถ่เป็นเงินจำนวน 8,800,000 บาท สินไถ่จำนวนดังกล่าวเป็นเงินจำนวนมาก การชำระค่าสินไถ่ด้วยเช็คเชียร์เช็ค ซึ่งเป็นเช็คที่ทางธนาคารออกให้เช็คดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนเป็นเงินสด หากจำเลยมีความสงสัยว่าเป็นเช็คปลอมหรือไม่มีเงินก็อาจตรวจสอบโดยโทรศัพท์สอบถามไปยังธนาคารที่ออกเช็คเชียร์เช็คได้ แต่จำเลยก็ยื่นกรานไม่ยอมรับเช็คซึ่งเป็นการปิดกั้น เพราะหากจำเลยต้องการรับชำระหนี้ด้วยเงินสดในกรณีดังกล่าวน่าจะระบุไว้ในสัญญา หรือแจ้งให้โจทก์ทราบล่วงหน้า ตามพฤติการณ์ถือได้ว่าจำเลยบิดพลิ้วไม่ยอมรับชำระหนี้เองและโจทก์ได้ใช้สิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากแล้ว ฎีกาข้อนี้ของโจทก์ฟังขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยอีกประการหนึ่งตามคำแก้ฎีกาของจำเลยว่าโจทก์ได้บอกกล่าวล่วงหน้า 30 วัน ก่อนใช้สิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากแล้วหรือไม่ ข้อนี้โจทก์นำสืบโดยมีนายสมพงษ์ ธีรบุษเวศ เบิกความเป็นพยานว่า พยานเป็นหุ้นส่วนกับโจทก์และพวกที่จะทำการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบนที่ดินที่โจทก์ได้ขายฝากไว้ และเป็นผู้ติดต่อเรื่องไถ่ถอนการขายฝากกับจำเลยทางโทรศัพท์หลายครั้งจำเลยก็นำสืบยอมรับในข้อนี้แสดงให้เห็นว่า แม้โจทก์มิได้ติดต่อกับจำเลยเรื่องไถ่ถอนการขายฝากด้วยตนเองแต่นายสมพงษ์ซึ่งเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกระทำแทนแล้ว ส่วนการติดต่อล่วงหน้า 30 วันก่อนมีการไถ่ถอนหรือไม่ ไม่ปรากฏ ซึ่งแม้จะติดต่อการไถ่ถอนล่วงหน้า ไม่ครบ 30 วันแต่จำเลยก็ได้มาพบโจทก์กับพวกที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดสาขา รามาริบัติ ตามฟ็อง และได้ยกระยะเวลาดังกล่าวขึ้นเป็นสาระสำคัญ จำเลยคงยกเรื่องไม่รับเช็คเชียร์เช็คและต้องการเงินสดเท่านั้น แสดงว่าระยะเวลาบอกกล่าวการไถ่ถอนล่วงหน้า 30 วันไม่เป็นสาระสำคัญอีกต่อไปแล้ว โจทก์จึงไม่ผิดสัญญาในข้อนี้

ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้นเช่นกัน ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ บังคับคดี ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

(สมปอง เสนเนียม-ผล อนุวัตรนิติการ-จารุณี ตันตยาคม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

พฤติการณ์อย่างไรถือว่าผู้มีสิทธิขอไถ่ได้ใช้สิทธิขอไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก ก่อนอื่น ต้องดูว่าได้มีการใช้สิทธิไถ่แล้วหรือไม่ การใช้สิทธิไถ่ประกอบด้วยการชำระหนี้และเรียกร้องให้โอนส่งทรัพย์สินที่ขายฝากกลับคืนซึ่งการชำระหนี้นั้น ผู้มีสิทธิไถ่ถอนต้องพร้อมที่จะนำราคาค่าไถ่ถอนหรือสินไถ่ไปชำระแก่ผู้มีหน้าที่รับไถ่ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการชำระหนี้ก็คือเงินให้ครบจำนวนตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาหากมิได้ตกลงสินไถ่กันไว้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 499 ให้ไถ่ตามราคาที่ยายฝาก และขอให้โอนส่งมอบทรัพย์สินที่ขายฝากคืนเมื่อกระทำครบตามหลักเกณฑ์นี้แล้ว ถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิไถ่ถอนแล้ว แต่ต้องขอไถ่ถอนภายในกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ด้วยมิฉะนั้นผู้ขายฝากหรือผู้มีสิทธิไถ่ถอนหมดสิทธิไถ่ถอน ข้อสังเกต ในกรณีผู้มีหน้าที่รับไถ่มีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงหรือไม่ยอมรับชำระหนี้ถึงแม้ผู้มีสิทธิไถ่ถอนพร้อมที่จะชำระหนี้โดยเตรียมสินไถ่ไว้พร้อมแล้ว ผู้มีสิทธิไถ่ถอนก็หาหลุดพ้นจากหนี้

ไม่จะหลุดพ้นก็ต่อเมื่อได้วางสินไถ่ตามสัญญาไว้เพื่อประโยชน์แก่ผู้มีหน้าที่รับไถ่ ณ
สำนักงานวางทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 331 แต่การที่ผู้
มีหน้าที่รับไถ่มีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงไม่ยอมรับสินไถ่ดังกล่าวถือได้ว่าผู้มีสิทธิไถ่ได้ใช้
สิทธิไถ่ถอนโดยชอบแล้ว จากนั้นผู้มีสิทธิไถ่ชอบที่จะฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลบังคับให้
ผู้มีหน้าที่รับไถ่โอนส่งมอบทรัพย์ที่ขายฝากกลับคืน แต่เวลาฟ้องคดี ผู้มีสิทธิไถ่ถอนก็
ไม่จำเป็นต้องนำสินไถ่มาวางศาล เป็นเรื่องที่ศาลจะต้องพิจารณาก่อนว่า ผู้มีสิทธิไถ่ได้ใช้
สิทธิไถ่ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นโดยชอบแล้วหรือไม่ ส่วนการชำระสินไถ่เป็นเรื่องภายหลัง
การพิจารณา(ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 223/2501 ประกอบ) สินไถ่ต้องเป็นเงิน
เท่านั้น ผู้มีสิทธิไถ่จะขอให้ผู้มีหน้าที่รับไถ่รับทรัพย์สินอื่นแทนเงินไม่ได้ เพราะตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 320 บัญญัติว่า อันจะบังคับให้เจ้าหนี้รับ
ชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือให้รับชำระหนี้เป็นอย่างอื่นผิดไปจากที่จะต้องชำระแก่
เจ้าหนี้นั้น ท่านว่าหาอาจจะบังคับได้ไม่ เว้นแต่ผู้มีหน้าที่รับไถ่ยินยอมรับชำระหนี้
อย่างอื่นแทนการชำระด้วยเงินสด เช่น ผู้มีสิทธิไถ่ขอชำระหนี้ด้วยออกด้วยโอนหรือ
ด้วยสลักหลังตัวเงิน หนี้ค่าสินไถ่จะระงับสิ้นไปต่อเมื่อตัวเงินนั้นได้ใช้เงินแล้ว ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 321 วรรคหนึ่งและวรรคสาม ซึ่งหาก
เปรียบเทียบกับข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5377/2539 นี้แล้ว ข้อเท็จจริง
ที่ว่า ผู้มีสิทธิไถ่ขอชำระค่าสินไถ่ด้วยเช็คเชียร์เช็ค ผู้รับไถ่ถอนคือจำเลยอ้างว่าขอรับ
เงินสดเท่านั้น ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเช็คเชียร์เช็คเปรียบเสมือนเงินสด จะถือได้หรือไม่
ว่าคำวินิจฉัยของศาลฎีกาวินิจฉัยคลาดเคลื่อนไปจากหลักกฎหมายตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 320 แต่โดยความเห็นส่วนตัวแล้วหากแนวคำ
วินิจฉัยของศาลฎีกาวินิจฉัยโดยยึดตัวบทกฎหมายโดยเคร่งครัดก็จะทำให้เสียความ
ยุติธรรมไป และจะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากในอันที่จะนำเงินสินไถ่จำนวนมาก ๆ ไปส่ง
มอบให้แก่ผู้มีหน้าที่รับไถ่และที่ศาลฎีกาวินิจฉัยไปเช่นนั้นเป็นแต่เพียงว่าผู้มีสิทธิไถ่
ได้ขอไถ่ถอนโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ยังไม่ทำให้หลุดพ้นจากหนี้วันแต่จะได้

นำวางเงินอันเป็นวัตถุแห่งหนี้ไว้เพื่อประโยชน์แก่ผู้มีหน้าที่รับไถ่ถอนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 331 หรือแคชเชียร์เช็คที่ออกแทนเงินสดนั้น ผู้มีหน้าที่รับไถ่สามารถนำไปเรียกเก็บ และได้รับเงินจากธนาคารแล้วเท่านั้น แต่ทั้งนี้ใคร่ขอให้ไปค้นคว้าศึกษาข้อเท็จจริงของคำพิพากษาที่อ่านนี้เปรียบเทียบกับประกอบข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยของคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 707-708/2505 โดยอ่านข้อเท็จจริงในคำพิพากษาทั้งหมด เพราะคำพิพากษาดังส่วนที่ย่อไว้นั้น มีข้อเท็จจริงบางประการที่ไม่ได้ย่อให้ปรากฏ เช่นพฤติการณ์ข้อตกลงการยอมรับสินไถ่ด้วยแคชเชียร์เช็คก็จะทำให้เห็นว่าแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกา ตามคำพิพากษาในคดีที่อ่านนี้ว่าคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5377/2539 นั้น่าจะยึดถือแนวทางวินิจฉัยของคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 707-708/2505 วิชัย เตชชุติพงศ์